TERMO DE ADESÃO

**PROGRAMA CUIDAR, FORTALECER ou RENOVAR**

**QUADRO RESUMO**

**CONTRATANTE:**

Nome: _____

CPF: _____Data de nascimento: ___/___/____

E-mail: _____Celular:_____

**CONTRATADA:**

Lotus e Movimento Pilates LTDA CNPJ: 66.333.087/0001-27 Rua Júlio de Mesquita, 658, sala 1 — Paulicéia — São Bernardo do Campo/SP WhatsApp: (11) 97438-5433 E-mail: lotusemovimentopilates@gmail.com

**PROGRAMA:** ☐ Cuidar ☐ Fortalecer ☐ Renovar

**MODALIDADE:** ☐ Mensal ☐ Trimestral (3 meses) ☐ Semestral (6 meses) ☐ Anual (12 meses). Sem fidelização obrigatória; observar condições de pagamento e cancelamento.

**FREQUÊNCIA E AGENDA:** _____ aula(s) por semana, de 50 minutos cada

Dia(s): _____ Horário(s): _____

**PREÇO:** Valor do plano: R$ _____ ☐ À vista ☐ Parcelado em _____ parcelas de R$ _____ Total: R$ _____

**VIGÊNCIA:** Início: ___/___/____ Término do período: ___/___/____ Vencimento da(s) parcela(s): dia _____

**PAGAMENTO:** ☐ Pix ☐ Boleto ☐ Cartão (cobrança recorrente apenas com autorização específica)

**CONTRATAÇÃO:** ☐ Presencial ☐ Fora do estabelecimento / virtual

**CONDIÇÕES GERAIS**

**1. OBJETO E ABRANGÊNCIA**

A CONTRATADA prestará aulas de Pilates Studio, com acompanhamento por profissional habilitado, uso orientado de equipamentos e acessórios, nas condições individualizadas do Quadro-Resumo. Não há promessa de resultado clínico específico. O plano é pessoal e intransferível, salvo ajuste escrito ou exigência legal.

**2. MODALIDADES, VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO**

2.1. A Lótus oferece planos mensal (1 mês), trimestral (3 meses), semestral (6 meses) e anual (12 meses), conforme opção expressamente assinalada no Quadro-Resumo. A duração indica o período de prestação dos serviços e não estabelece, por si só, fidelização ou multa por encerramento antecipado.

2.2. O preço total, eventual parcelamento, datas de início e término e frequência semanal serão informados antes do aceite. Parcelamento do preço de um plano não se confunde com contratação mensal.

2.3. A continuidade após o término do período contratado dependerá de informação prévia das condições aplicáveis e concordância do aluno. Não haverá nova contratação trimestral, semestral ou anual por silêncio; eventual renovação mensal deverá ser claramente informada e aceita.

**3. PREÇOS, PAGAMENTO E REAJUSTE**

3.1. Preço total, forma de pagamento, parcelas e vencimentos constam do Quadro-Resumo. Cobrança recorrente em cartão exige autorização específica e verificável; após o cancelamento cessarão cobranças futuras indevidas, preservados valores legitimamente apurados.

3.2. No atraso: multa moratória de 2% sobre a prestação vencida, juros de mora de 1% ao mês proporcionais aos dias de atraso e correção monetária quando contratada e cabível. Antes de suspender aulas por inadimplência, a CONTRATADA comunicará o aluno e oferecerá meio de regularização.

3.3. Reajustes respeitarão intervalo legal mínimo de 12 meses quando aplicável, comunicação prévia e índice informado (IGP-M/FGV, inclusive variação negativa); não haverá alteração unilateral de preço durante período contratado em prejuízo do aluno.

**4. AULAS, AGENDAMENTO E ATRASOS**

4.1. As aulas duram 50 minutos e ocorrerão nos dias e horários acordados. Trocas dependem de vaga e confirmação. Mudanças pela Lótus serão comunicadas com antecedência razoável e solução equivalente.

4.2. Há tolerância de até 15 minutos de atraso, sem prorrogação do horário final. Após esse prazo, a aula poderá ser registrada como falta, observadas circunstâncias excepcionais e direitos legais.
4.3. O aplicativo de agendamento indicado pela Lótus permite consultar horários, confirmar presença, solicitar desmarcação e acompanhar reposições, conforme funcionalidades disponíveis. O aluno receberá orientações de acesso e deverá manter seus dados atualizados. Falha técnica, indisponibilidade do aplicativo ou dificuldade de acesso não impedirá solicitações pelo WhatsApp oficial (11) 97438-5433 ou e-mail; a Lótus registrará a solicitação e fornecerá confirmação. O aplicativo não substitui o atendimento humano nem restringe direitos legais.

**5. DESMARCAÇÃO, REPOSIÇÃO E AUSÊNCIAS**

5.1. A desmarcação de aula deverá ser solicitada com antecedência mínima de 6 horas, preferencialmente pelo aplicativo, ou por WhatsApp/e-mail oficial, com registro de data e horário.
5.2. A falta sem aviso ou a desmarcação fora do prazo poderá resultar na perda da aula reservada, ressalvados motivos justificáveis avaliados com razoabilidade e direitos previstos em lei. Não há reposição automática para faltas injustificadas.

5.3. Aulas desmarcadas no prazo poderão ser repostas em até 30 dias da data original, mediante vaga disponível e enquanto houver vínculo ativo; o pedido e a confirmação poderão ocorrer pelo aplicativo. A reposição não é garantida no mesmo dia ou horário. Na falta de vagas viáveis oferecidas pelo estúdio, será negociada alternativa razoável para não prejudicar o aluno.
5.4. Reposições não utilizadas não serão convertidas automaticamente em dinheiro nem acumuladas indefinidamente, ressalvados os direitos legais. Aulas canceladas pela Lótus darão direito a reposição adequada ou, quando cabível, crédito/restituição proporcional. Feriados e fechamentos serão informados e tratados conforme o calendário efetivamente contratado.

**6. TRANCAMENTO E SITUAÇÕES DE SAÚDE**

6.1. O aluno poderá solicitar um trancamento de até 15 dias corridos a cada 12 meses de vínculo, com antecedência mínima de 24 horas, pelo aplicativo quando disponível ou pelos canais oficiais. A aprovação será confirmada por escrito e o término do plano será prorrogado pelos dias autorizados, sem cobrança duplicada.

6.2. Solicitações por doença, lesão, gestação ou impedimento médico serão analisadas individualmente, exigindo-se somente documentação necessária e respeitando a privacidade. O trancamento não elimina direitos legais de cancelamento ou restituição.

**7. CANCELAMENTO, ENCERRAMENTO E RESTITUIÇÃO**

7.1. O aluno poderá solicitar o cancelamento a qualquer momento por aplicativo (quando disponível), WhatsApp, e-mail ou presencialmente. A Lótus confirmará o recebimento, a data de encerramento e o demonstrativo de valores.

7.2. Não haverá multa de fidelização para nenhuma modalidade. Nos planos trimestral, semestral e anual pagos antecipadamente ou parcelados, serão apurados os serviços efetivamente prestados/disponibilizados até o encerramento e eventual saldo relativo ao período não utilizado, com restituição ou ajuste de parcelas quando devidos, vedada retenção abusiva. Descontos e condições promocionais somente poderão ser considerados na apuração se expressamente informados e juridicamente cabíveis.

7.3. Para evitar renovação mensal não desejada, recomenda-se aviso de 48 horas antes do próximo vencimento, sem que o descumprimento desse prazo imponha renovação compulsória ou suprima direitos legais. Não haverá renovação automática de novos períodos trimestrais, semestrais ou anuais sem aceite expresso.

7.4. A restituição, quando devida, será processada em prazo razoável e informada ao aluno, preferencialmente pelo meio original de pagamento, consideradas as regras operacionais da instituição financeira.

**8. DIREITO DE ARREPENDIMENTO**

Nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, aplica-se, quando cabível, o direito de arrependimento no prazo legal de sete dias, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, com restituição dos valores legalmente abrangidos. A solicitação poderá ser feita pelos canais oficiais. O contrato não condiciona genericamente o exercício desse direito à inexistência de aulas já iniciadas.

**9. SAÚDE, SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE**

9.1. O aluno informará de modo verdadeiro e atualizado condições relevantes para a prática segura, incluindo limitações, gestação, lesões e recomendações profissionais. Poderá ser solicitada avaliação complementar quando tecnicamente justificável.

9.2. A CONTRATADA manterá ambiente, equipamentos e orientação profissional adequados e respeitará a individualidade do aluno. A declaração de saúde não afasta responsabilidade legal por defeito na prestação do serviço, falhas de segurança ou conduta culposa.

9.3. Menores de 18 anos deverão contar com participação e assinatura do responsável legal, observada a capacidade civil e a legislação aplicável.

**10. DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE**

10.1. A CONTRATADA tratará dados de identificação, contato, financeiros, agenda e, quando necessários, dados de saúde, observando a Lei 13.709/2018. Dados de saúde são sensíveis e terão acesso restrito, finalidade definida e base legal adequada, não sendo tratados com base em autorização genérica do contrato.

10.2. Os dados serão utilizados para execução do serviço, segurança, faturamento, cumprimento de obrigações legais e comunicações necessárias. Compartilhamentos indispensáveis com sistemas de agenda, pagamentos e contabilidade ocorrerão com medidas de segurança e transparência. Informações sobre prazos de retenção, bases legais e direitos do titular serão detalhadas em Aviso de Privacidade disponibilizado ao aluno.

10.3. Solicitações sobre acesso, correção e demais direitos poderão ser enviadas para lotusemovimentopilates@gmail.com. O uso promocional de fotos, vídeos, depoimentos e imagem dependerá de autorização específica, destacada, livre e revogável, sem condicionar a matrícula.

**11. CÂMERAS DE SEGURANÇA**

Poderá haver monitoramento de áreas comuns para segurança patrimonial e proteção de pessoas, com sinalização adequada, acesso restrito e prazo de guarda proporcional à finalidade. É vedado uso promocional de imagens de segurança sem fundamento legal apropriado e autorização quando necessária; não haverá instalação em espaços de privacidade íntima.

**12. DANOS A EQUIPAMENTOS E COMPORTAMENTO**

O aluno deverá utilizar adequadamente equipamentos e instalações e responderá por danos que comprovadamente causar por dolo ou culpa, conforme a legislação civil, assegurada apuração proporcional. A CONTRATADA poderá estabelecer orientações razoáveis de convivência e segurança, comunicadas previamente.

**13. COMUNICAÇÕES, ALTERAÇÕES E SOLUÇÃO DE CONFLITOS**

São canais oficiais o WhatsApp (11) 97438-5433, o e-mail lotusemovimentopilates@gmail.com e o atendimento presencial. Comunicações contratuais relevantes deverão ser registradas. Alterações materiais de preço, modalidade ou condições não serão impostas unilateralmente em prejuízo do consumidor. As partes buscarão solução amigável, preservado o acesso aos órgãos de defesa do consumidor e ao Judiciário.

**14. FORO**

Fica indicada a Comarca de São Bernardo do Campo/SP, sem prejuízo do direito do consumidor de ajuizar demanda no foro legalmente competente, inclusive o de seu domicílio quando cabível.

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITE**

Declaro que tive acesso ao contrato integral e ao Quadro-Resumo preenchido, inclusive à modalidade mensal, trimestral, semestral ou anual escolhida, às regras do aplicativo, faltas, reposições, cancelamento e pagamentos; pude esclarecer dúvidas e concordo com as condições assinaladas, sem renúncia a direitos legais.

Local: _____ Data: ____/____/_____

Assinatura do(a) aluno(a): _____

Assinatura do responsável legal (se aplicável): _____

Representante da CONTRATADA: _____

ACEITE ELETRÔNICO: admitido quando realizado por meio que permita identificar o signatário, comprovar sua manifestação de vontade e preservar a integridade e a versão aceita do documento, com disponibilização de cópia ao aluno.

**ANEXO — AUTORIZAÇÃO OPCIONAL DE USO DE IMAGEM**

☐ AUTORIZO ☐ NÃO AUTORIZO o uso de minha imagem e voz em fotos ou vídeos realizados pela Lótus para divulgação institucional em redes sociais e materiais próprios, sem remuneração, observados os limites e finalidades aqui informados. A decisão é facultativa e não altera meu acesso às aulas. Posso revogar a autorização para utilizações futuras por contato com a Lótus, ressalvadas obrigações legais e limitações técnicas de remoção de conteúdos já divulgados.

Aluno(a): _____ Data: ___/___/_____

Assinatura: _____

Se menor de idade

Responsável legal (se aplicável): _____ Data: ___/___/_____

Assinatura: _____